

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
אלון שוסטר
משה גפני
ינון אזולאי
מיכאל מרדכי ביטון
צביקה פוגל
ניסים ואטורי
רם בן ברק
מטי צרפתי הרכבי
שלום דנינו
יצחק קרויזר
נעמה לזימי

פ/25/1951

הצעת חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות (תיקון – השוואת ההטבות בתעשייה להטבות בחקלאות),
התשפ"ג–2023

1. החלפת סעיף 1 בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א–1980¹ (להלן – החוק העיקרי), במקום סעיף 1 יבוא :

1. מטרתו של חוק זה לעודד השקעות הון בחקלאות, לשם פיתוח וביסוס החקלאות כאמצעי לחיזוק ההתיישבות והביטחון התזונתי והלאומי של תושבי המדינה, תוך קידום יוזמה וצמיחה כלכלית ושימור משאבי טבע וסביבה, ובכלל זה –

(1) ביסוס ופיתוח כושר ייצור חקלאי מגוון ;

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 56.

(2) יצירת עוגנים כלכליים להתיישבות באזורי
פיתוח;

(3) עידוד חקלאות משמרת סביבה, משאבי
טבע וערכי נוף;

(4) שיפור יכולתו של המגזר החקלאי להתמודד
בתנאי תחרות בשווקים בין-לאומיים."

תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3 לחוק העיקרי, במקום "שר האוצר ושר החקלאות" יבוא "שר האוצר
והשר".

תיקון סעיף 4 3. בסעיף 4 לחוק העיקרי –

(1) בהגדרה "יצרן חקלאי", אחרי "יצרן חקלאי –" יבוא "כל אחד
מאלה:", ובפסקה (2), בסופה יבוא "(להלן – קבלן שירותים)";

(2) אחרי ההגדרה "יצרן חקלאי" יבוא:

"המנהל" – סגן מנהל כללי בכיר במשרד, המופקד על נושא ההשקעות
והמימון;

"המנהלה" – המנהלה להשקעות הון בחקלאות במשרד;

"המשרד" – משרד החקלאות ופיתוח הכפר";

(3) בהגדרה "תוכנית זוטא" במקום "חצי מיליון" יבוא "מאה ושלושים
אלף";

(4) אחרי ההגדרה "מפעל חקלאי מאושר" יבוא:

"השר" – שר החקלאות ופיתוח הכפר";

(5) בהגדרה "תוצרת חקלאית" המילים "המיועדים בעיקר ליצוא" –
יימחקו;

(6) אחרי ההגדרה "תוצרת חקלאית" יבוא:

"מפעל חקלאי בר תחרות" – מפעל חקלאי שמתקיים בו, בכל שנת מס,
אחד מאלה:

(1) הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל בשוק מסוים, אינה עולה על 75% מכלל הכנסתו ממכירות המפעל באותה שנת מס;

(2) 25% או יותר מכלל הכנסתו, בשנת המס, ממכירות המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה 14 מיליון תושבים לפחות; מספר התושבים לפי פסקת משנה זו יעלה, ב-1 בינואר של כל שנת מס, בשיעור של 1.4% ביחס למספר התושבים לפי פסקת משנה זו ב-1 בינואר של שנת המס הקודמת;"

(7) אחרי ההגדרה "מפעל חקלאי בר תחרות" יבוא:

"תכנית הפיתוח בחקלאות" – מכלול הנהלים למתן הטבות לפי חוק זה, בשנה מסוימת;"

החלפת סעיף 5 .4 במקום סעיף 5 לחוק העיקרי יבוא:

"קביעת עקרונות 5. (א) השר, לאחר התייעצות עם המנהלה, יקבע מדיניות הפיתוח בצו מדי שנה, את עקרונות מדיניות הפיתוח של החקלאות בישראל, בהתאם למטרות החוק ולתקציב המנהלה לאותה שנה.

(ב) לא קבע השר את עקרונות מדיניות הפיתוח לפי סעיף קטן (א), עד ליום 1 בינואר של כל שנה, יחולו באותה שנה עקרונות מדיניות הפיתוח שנקבעו לשנה הקודמת."

ביטול סעיפים 6 ו-7 .5 סעיפים 6 ו-7 לחוק העיקרי – בטלים.

תיקון סעיף 8 .6 בסעיף 8 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), המילה "והמועצה" – תימחק, ובמקום "בשמך" יבוא "בשמה";

(2) סעיף קטן (ב) – בטל.

תיקון סעיף 9 .7 בסעיף 9 לחוק העיקרי –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) לשם יישומו של חוק זה, תפעל במשרד מנהלה להשקעות הון בחקלאות, שהרכבה כמפורט להלן:

(1) המנהל, והוא יהיה היושב ראש;

(2) ארבעה נציגי המשרד, מקרב עובדיו, שימנה השר ובכלל אלה: נציג שירות ההדרכה והמקצוע במשרד, חשב המשרד או נציגו והיועץ המשפטי של המשרד או נציגו;

(3) שני נציגי משרד האוצר, מקרב עובדיו, שימנה שר האוצר מהם אחד שהוא עובד רשות המסים;

(4) נציג משרד הכלכלה והתעשייה, מקרב עובדיו, שימנה שר הכלכלה והתעשייה."

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "למנהלה" יבוא "כמשקיף בדיוני המנהלה", והמילה "במועצה" – תימחק;

(3) סעיף קטן (ד) – בטל.

הוספת סעיף 9א 8. אחרי סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:

"מניין חוקי 9א. רוב חברי המנהלה ובהם היושב ראש הם מניין חוקי בישיבותיה; לא נכח מניין חוקי בישיבה כאמור שעתיים לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים הישיבה בכל מספר משתתפים שהוא, ובלבד שכל חברי המנהלה הוזמנו לישיבה לפחות שלושה ימים מראש; אין בהיעדרות המשקיפים כאמור בסעיף קטן (ב) מהישיבה כדי לפגוע בתוקף פעולותיה וסמכויותיה של המנהלה."

תיקון סעיף 10 9. בסעיף 10 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) אלה תפקידי המנהלה:

(1) לייעץ לשר בקביעת עקרונות מדיניות הפיתוח בחקלאות לפי סעיף 5;

- (2) לגבש ולפרסם את תכנית הפיתוח בחקלאות, בהתאם לעקרונות מדיניות הפיתוח בחקלאות שנקבעו לאותה שנה, ובכלל זה – סדרים ומועדים להגשת בקשות לאישור תכנית; חישובי עלויות להשקעות במפעל חקלאי ובתשתית ותנאים למתן ההטבות;
- (3) לשפוט ולאשר בקשות למתן הטבות לצורך ביצוע תכניות, בהתאם לתכנית הפיתוח בחקלאות;
- (4) לקיים את הקשר בין יצרנים חקלאיים ובין משרדי הממשלה ורשויות אחרות הנוגעות בדבר בכל עניין הנוגע לביצועו של חוק זה;
- (5) לרכז מידע בענייני השקעות הון בחקלאות בישראל ולהפיצו;
- (6) להמליץ לפני כל רשות מוסמכת לכך, שתעניק, במסגרת החיקוקים שבתחום סמכותה או שהיא ממונה על ביצועם, הנחה, הקלה, רישיון והלוואה העשויים לסיים להגשמתה של מטרת חוק זה.
- (7) לבצע כל פעולה אחרת לשם הגשמת מטרתו של חוק זה."

ביטול סעיפים 11 עד 10. סעיפים 11 עד 16 לחוק העיקרי – בטלים.

16

תיקון סעיף 17 11. בסעיף 17 לחוק העיקרי –

- (1) בסעיף קטן (א), במקום "לתכנית" יבוא "לקבלת הטבה לצורך ביצוע תכנית";
- (2) סעיף קטן (ב) – בטל.

תיקון סעיף 18 12. בסעיף 18 לחוק העיקרי, אחרי "מטרת חוק זה" יבוא "ובהתאם לתכנית הפיתוח בחקלאות לאותה שנה".

תיקון סעיף 19 13. בסעיף 19 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ב) לא תאשר המנהלה תכנית אלא אם כן הוכח להנחת דעתה כי עם תחילת ביצוע התכנית:

- (1) היה המבקש מגדל תוצרת חקלאית – יש ברשותו, לפי דין, קרקע, מים ומכסות ייצור הדרושים לביצוע התכנית;
- (2) היה המבקש קבלן שירותים – יש לו התקשרות עם מגדל תוצרת חקלאית שברשותו, לפי דין, קרקע, מים ומכסות ייצור הדרושים לביצוע התכנית."

- תיקון סעיף 20 14. בסעיף 20 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), המילים "לאחר שקיבל המלצת ועדה מייעצת" – יימחקו;
- (2) סעיף קטן (ג) – בטל.
- ביטול סעיפים 21 15. סעיפים 21 ו-22 לחוק העיקרי – בטלים.
- 22-ו
- תיקון סעיף 24 16. בסעיף 24(א) לחוק העיקרי –
- (1) בפסקה (1), במקום "20%" יבוא "25%";
- (2) בפסקה (2), במקום "10%" יבוא "20%".
- הוספת סעיפים 17. אחרי סעיף 24 לחוק העיקרי יבוא:
- 24א ו-24ב
- "מסלולים נוספים 24א. הממשלה, לפי הצעת השרים שתגובש לאחר התייעצות עם המנהלה, רשאית להחליט על סוגי השקעות שיקדמו את מטרת החוק, בגינם יינתנו הטבות (בסעיף זה – מסלולים); השר יביא לאישורה של ועדת הכספים של הכנסת את המסלולים; לגבי כל אחד מהמסלולים תחליט הממשלה, בין השאר, לגבי אלה:
- (1) שיעור המענק באחוזים מההשקעה של המפעל בהתאם לתכנית המאושרת;
- (2) תנאים ייחודיים לאישור התכניות;
- (3) דרכים ומועדים להגשת תכניות לאישור;
- (4) התנאים והמועדים לתשלום המענק;

(5) אזורים שבהם יינתן המענק, ויכול שייקבעו האזורים האמורים בסעיף 24(א), או אזורים אחרים, ובלבד שאזורים אחרים ייקבעו לפי פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009.²

24ב. (א) תקציב שנתי בסך 250 מיליון שקלים חדשים לפחות, למימון השקעות הון בחקלאות לפי סעיפים 24 ו-24א, ייקבע בתחום פעולה נפרד בסעיף תקציב המשרד בחוק התקציב השנתי; בסעיף זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.

(ב) המשרד יקצה, מדי שנה, לפחות 40% מהסכום האמור בסעיף קטן (א) להשקעות לפי סעיף 24.

18. ביטול סעיפים 27 ו-28 לחוק העיקרי – בטלים.
28-א

19. תיקון סעיף 31 בסעיף 31 לחוק העיקרי, במקום "בעל מפעל חקלאי מאושר הזכאי" יבוא "בגינו שולם מענק ואשר זכאי".

20. החלפת סעיף 33 במקום סעיף 33 לחוק העיקרי יבוא:

"המס על הכנסה 33. על אף האמור בסעיף 126(א) לפקודה, חברה החל על חברה בערבון מוגבל ואגודה שיתופית חקלאית שבחברה להיות נישומה כחברה מכוח סעיף 62 לפקודה, ממפעל חקלאי בר זכאית כי לגבי הכנסתה מהמפעל החקלאי בר התחרות יוטל מס חברות בשיעורים כמפורט להלן:

(1) באזור פיתוח א' – 9% ;

(2) בשאר הארץ – 16%."

² ס"ח התשס"ט, עמ' 157.

הוספת סעיפים 33א ו-21. אחרי סעיף 33 לחוק העיקרי יבוא :

עד 33ג

"מס על דיבידנד 33א. על אף האמור בסעיף 125ב לפקודה, על דיבידנד מהכנסה ממפעל המשתלם מתוך הכנסה של חברה ממפעל חקלאי חקלאי בר תחרות בר תחרות יחול שיעור מס של 20%.

מס על הכנסה של 33ב. על אף האמור בסעיף 121 לפקודה, המס על הכנסה יחיד ממפעל חקלאי החל על מי שלא חל עליו סעיף 33, ממפעל חקלאי בר תחרות בר תחרות יהיה בשיעורים כמפורט להלן :

(1) באזור פיתוח א' – 23% ;

(2) בשאר הארץ – 29%.

פחת מואץ למפעל 33ג. מפעל חקלאי בר תחרות זכאי לפחת מואץ, חקלאי בר תחרות בשיעורים ובתנאים הקבועים בסעיף 31, בשל נכסים יצרניים המשמשים אותו, ובלבד שסך כל הפחת שינוכה לא יעלה על המחיר המקורי של הנכס."

ביטול סעיפים 34 עד 35א לחוק העיקרי – בטלים.

35א

תיקון סעיף 38 23. בסעיף 38 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), במקום "להטבות הקבועות בחוק" יבוא "להטבות לפי פרק ה' ולפי סעיף 31 לחוק";

(2) סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) – בטלים.

תיקון סעיף 39 24. בסעיף 39(ג) לחוק העיקרי, אחרי "רשאית להחליט אחת מאלה:" יבוא :

"(1) להתלות או לבטל את האישור, כולו או חלקו, לעתיד או למפרע;

(2) לעכב הטבות עד לבירור העניין;

(3) לדרוש החזרת הטבות שניתנו."

תיקון סעיף 40 25. בסעיף 40 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) ניתן אישור או מענק על יסוד הודעות כוזבות או מטעות, רשאית המנהלה להחליט אחד מאלה, לאחר שנתנה למי שקיבל את האישור או המענק הזדמנות סבירה בנסיבות העניין, להשמיע בפניה את טענותיו בטרם ההחלטה:

(1) להתלות או לבטל את האישור, כולו או חלקו, לעתיד או למפרע;

(2) לעכב הטבות עד לבירור העניין;

(3) לדרוש החזרת הטבות שניתנו;

(4) לקבוע כי מקבל האישור לא יהיה זכאי לקבל הטבות חדשות או נוספות לפי החוק למשך תקופה שלא תעלה על שנתיים מיום החלטתה."

תיקון סעיף 41 26. בסעיף 41 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א), אחרי "בסעיף 39(ג)(3)" יבוא "או בסעיף 40(א)(3)",
ובמקום "תשעים" יבוא "שישים";

(2) סעיף קטן (ג) – בטל.

תיקון סעיף 46 א 27. בסעיף 46 א לחוק העיקרי האמור בו יסומן (א), ואחריו יבוא:

"(ב) על גביית אגרות לפי חוק זה יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה–1995.³

28. תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000,⁴ בתוספת הראשונה, בפרט 19, אחרי פרט משנה (3) יבוא:
מינהליים

"(4) החלטה של המנהל או של המנהלה לפי חוק עידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א–1980."

דברי הסבר

עיסוק בחקלאות הוא בעל תועלות ציבוריות רבות – בתחומי ההתיישבות, החברה, התרבות, התיירות והסביבה.

³ ס"ח התשנ"ה, עמ' 170.

⁴ ס"ח התש"ס, עמ' 190.

החוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980 (להלן – החוק), אינו מקצה את מלוא המשאבים לעידוד השקעות הון בחקלאות, דבר אשר גורם לשחיקה במעמדה של החקלאות בישראל. לפיכך, מוצע לבצע רפורמה בחוק לעידוד השקעות הון בחקלאות באופן שיצור הקבלה בין ההטבות הניתנות לתעשייה לאלו הניתנות לחקלאות. כך למשל, מוצע לאפשר מתן הטבות מס ומענקים בתנאים נוחים, ולקבוע שיעורי מס מופחתים בהתאם לשיעורים הקיימים בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959.

כמו כן, מוצע להקצות משאבים תקציביים למענקים במסלולי הטבות שייקבעו, לעודד מענקים לתמיכה בחקלאים שיקדמו חקלאות בעלת תועלות אקולוגיות וחקלאות אשר מתאימה עצמה לדרישות הגנת הסביבה.

בנוסף, מוצע להגדיל את שיעורי המענקים הקבועים במסלולים המרכזיים שנקבעו בחוק ולהסמיך את הממשלה, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע מסלולים נוספים, השונים מהמסלולים המרכזיים על פי פרמטרים ועקרונות שייקבעו.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת יעל רון בן משה (פ/3455/24).

הצעת החוק זהה לפ/3455/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)